pratflix▸

MODELO 08 · CRIMINAL

HABEAS CORPUS

CF, ART. 5º, LXVIII · CPP, ARTS. 647 A 667

Contra prisão ou ameaça ilegal à liberdade de locomoção.

A ESTRUTURA EM 6 PARTES

I Endereçamento
Tribunal ou juízo acima da autoridade coatora

II Impetrante e paciente
Qualificação

III Autoridade coatora
Quem praticou ou ameaça o constrangimento

IV Do constrangimento ilegal
Fatos e hipótese do art. 648 do CPP

V Do pedido liminar
Urgência e plausibilidade

VI Do pedido
Expedição de alvará de soltura ou salvo-conduto

COMO ADAPTAR AO SEU CASO

1. **Identifique a hipótese do art. 648**
   Falta de justa causa, excesso de prazo, incompetência e outras.
2. **Junte a decisão atacada**
   E os documentos que mostram a ilegalidade.
3. **Seja objetivo**
   Quem julga lê muitos pedidos por dia.
4. **Troque todos os campos destacados**
   Os trechos entre colchetes, `[assim]`, são para preencher. As caixas “Orientação” não fazem parte da peça: apague antes de protocolar.

O MODELO

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DESEMBARGADOR(A) PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE [UF]

> ORIENTAÇÃO Endereçamento ao tribunal quando a autoridade coatora for juiz de primeiro grau. Se a coação vier de delegado, o pedido vai ao juiz de primeiro grau.

[NOME DO IMPETRANTE], advogado(a), inscrito(a) na OAB/**[UF]** sob o nº **[____]**, com escritório em **[endereço]**, vem impetrar

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

em favor de **[NOME DO PACIENTE]**, **[qualificação]**, atualmente **[preso(a) em ____ / ameaçado(a) de prisão]**, com fundamento no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, contra ato do(a) MM. Juiz(a) de Direito da **[___]** Vara Criminal da Comarca de **[____]**, nos autos nº **[____]**, pelos fatos e fundamentos a seguir.

I – DOS FATOS

[Narre a prisão ou a ameaça, a decisão atacada e as datas.]

II – DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL

[Indique a hipótese do art. 648 do CPP: falta de justa causa, excesso de prazo, incompetência, cessação do motivo da coação, entre outras, e demonstre com os documentos anexos.]

III – DA LIMINAR

[Demonstre a plausibilidade do direito e o risco da demora.]

IV – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

a) a concessão de liminar para **[expedir alvará de soltura em favor do paciente / suspender ____]**;

b) a requisição de informações à autoridade coatora;

c) a vista à Procuradoria de Justiça;

d) a concessão definitiva da ordem, confirmando a liminar.

Termos em que pede deferimento.

[Cidade], **[data]**.

[NOME DO ADVOGADO]
OAB/**[UF]** nº **[____]**

ANTES DE PROTOCOLAR

- [ ] Decisão atacada anexada
- [ ] Hipótese do art. 648 indicada
- [ ] Pedido liminar
- [ ] Dados do paciente
- [ ] Campos entre colchetes e caixas de orientação removidos

Modelo de referência para estudo e prática. Confira a legislação e a jurisprudência atualizadas e adapte ao caso concreto. PratFlix · Líbero Filho.